

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1422/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด มุกดาหาร
นาง ทอง เลข ศรีโยหะ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยผลิตกัญชาโดยปลูกกัญชาจำนวน 32 ต้นเพื่อจำหน่ายกับมีกัญชาจำนวนดังกล่าวและกัญชาแห้งอีก 1 ถุง ใหญ่และ 2 ถุง เล็กไว้ในครอบครอง ดังนั้นต้องถือว่ากัญชาแห้งดังกล่าวเป็นกัญชาอีกส่วนหนึ่งที่จำเลยมีไว้ในครอบครองซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการปลูกกัญชา 32 ต้น แต่อย่างใด การกระทำของจำเลยในส่วนนี้เป็นความผิดอีกกรรมหรือต่างหาก.

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานผลิตกัญชาโดยปลูกกัญชาจำนวน 32 ต้น น้ำหนัก 14 กิโลกรัมเพื่อจำหน่ายกับมีกัญชาดังกล่าวและกัญชาแห้งอีก 1 ถุง ใหญ่และ 2 ถุง เล็ก น้ำหนัก 800 กรัมไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 26, 75, 76, 102, 103 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) เรื่องระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 17 กันยายน 2522 ข้อ 4(1) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ตรีของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 26, 75, 76, 102, 103 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) เรื่องระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 17 กันยายน 2522 ข้อ 4(1) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ลงโทษฐานผลิตกัญชาจำคุก 2 ปี ปรับ 20,000 บาท ลงโทษฐานมีกัญชาเพื่อจำหน่ายจำคุก 2 ปี ปรับ 20,000 บาท รวมจำคุก 4 ปี และปรับ 40,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี และปรับ 20,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 โทษจำคุกรอไว้มีกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่พิพากษา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ของกลางริบ

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ไม่รอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยฐานผลิตกัญชาเพียงกรรมเดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้จำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงให้จำคุกจำเลยไว้มีกำหนด 1 ปี ไม่รอกการลงโทษจำคุกและไม่ปรับ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลย 2 กรรมเรียงกระทงลงโทษตามฟ้องโจทก์และขอไม่ให้รอกการลงโทษจำเลย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "การที่จำเลยมีกัญชาแห้งตามฟ้องด้วยจะเป็นความผิดอีก
กระทงหนึ่งดังที่โจทก์ฎีกาหรือไม่ เห็นว่ากัญชาแห้งอีก 1 ถุงใหญ่และ 2 ถุงเล็กน้ำ
หนัก 800 กรัม นั้น เป็นกัญชาอีกส่วนหนึ่งที่จำเลยมีไว้ในครอบครองซึ่งไม่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกกัญชา 32 ต้นนั้นเลย การกระทำของจำเลยส่วนนี้ย่อมเป็นความผิดอีก
กรรมหนึ่งต่างหากจึงต้องลงโทษจำเลยอีกกระทงหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 91 ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อ
กฎหมายหลายบทและลงโทษบทหนักนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกา
โจทก์ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
อีกกระทงหนึ่ง จำคุก 2 ปี รวมจำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่
การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่ง
หนึ่ง คงให้จำคุกจำเลยไว้มีกำหนด 2 ปีนอกจากที่ให้แก้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์".

(สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง-ดำริ ศุภพิโรจน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ